



ANTRÄGE ZUM ERÖRTERUNGSTERMIN – ARBEITSDOKUMENT

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Eigene Einwendung: fristgerecht eingereicht am 14.01.2026 (V2, unterschrieben) –
Frist: 16.01.2026

Zweck dieses Dokuments: Vorbereitung der Anträge zum Erörterungstermin (Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG). Es ist **keine** Ergänzung oder Korrektur der Einwendung – das Einwendungsverfahren ist abgeschlossen.

Hinweis Arbeitsteilung Objektschutz: Die bautechnische Detailargumentation zum Objektschutz (Alternativkonzept, Vorverlegung der Untergrundabdichtung (UGA), Skizze Planungsalternative) liegt bewusst in der **Einwendung Gebauer** (mitunterschrieben; in der eigenen Einwendung ausdrücklich unterstützt). Beim Termin: auf Gebauer verweisen und unterstützen, nicht doppelten. Die Bezugnahme ist zulässig – erörtert werden **alle** rechtzeitig erhobenen Einwendungen (Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG), nicht nur die eigenen.

Abkürzungen

- „**Bericht**“ = Erläuterungsbericht (Anlage A der Planunterlagen) · **A / C / D / F ...** = Anlagen-Nummern der Planunterlagen (z. B. D 1.0 = UVS-Bericht, F 3.2 = Grundwassermodellierung)
- **UVP** = Umweltverträglichkeitsprüfung (die *Prüfung durch die Behörde*) · **UVS** = Umweltverträglichkeitsstudie (die *Unterlage des Vorhabensträgers*; hier zugleich der UVP-Bericht) · **UVPG** = Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung · **UmwRG** = Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
- **BayVwVfG** = Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (wortgleich zum Bundes-VwVfG) · **WHG** = Wasserhaushaltsgesetz (Bund) · **BayWG** = Bayerisches Wassergesetz · **BayHO** = Bayerische Haushaltsordnung · **UIG/BayUIG** = Umweltinformationsgesetz (Bund/Bayern)
- **UGA** = Untergrundabdichtung (tiefe Dichtwand im Boden) · **HWS** = Hochwasserschutz · **HQ100 / HW50** = Hochwasser, das statistisch alle 100 bzw. ca. 50 Jahre erreicht wird · **NQ** = Niedrigwasserabfluss
- **PA** = Planabschnitt (PA 1-10; Wöhrdstraße 41 liegt in PA 1) · **LBP** = Landschaftspflegerischer Begleitplan · **FFH** = Fauna-Flora-Habitat(-Richtlinie der EU)



- **SPA** = EU-Vogelschutzgebiet (Special Protection Area) · **EMF** = elektromagnetische Felder
 - **BVerwG** = Bundesverwaltungsgericht · **st. Rspr.** = ständige Rechtsprechung
-

Verfahrenstaktik (gilt für alle Anträge)

1. **Jeden Antrag ausdrücklich „zur Niederschrift“ stellen.** Rechtsgrundlage: Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Verhandlungsleiter hat darauf hinzuwirken, dass sachdienliche Anträge gestellt werden); Art. 68 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BayVwVfG (Niederschrift muss „die gestellten Anträge“ enthalten). Zusätzlich **schriftliche Fassung übergeben** (Spickzettel-Anlage) und Protokollierung verlangen.
 2. **Rahmung:** Ein förmliches Beweisantragsrecht mit Bescheidungsanspruch gibt es im Verwaltungsverfahren **nicht** (Art. 26 BayVwVfG = pflichtgemäßes Ermessen). Deshalb alle Aufklärungsanträge als **„Antrag auf Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24, 26 BayVwVfG“** stellen. Übergeht die Behörde eine substantiierte Anregung zu einem entscheidungserheblichen Punkt, ist das später als Ermittlungsdefizit/Abwägungsfehler rügefähig.
 3. **Keine Angst vor „neuen“ Punkten:** Das Vorhaben ist UVP-pflichtig (UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung) – die Vorprüfung entfiel auf Antrag des Vorhabensträgers mit Billigung der Behörde, die UVP-Pflicht folgt aus § 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 UVPG. Die Bekanntmachung vom 17.10.2025 nimmt Einwendungen zu den Schutzgütern nach § 2 Abs. 1 UVPG ausdrücklich vom Einwendungsausschluss aus; für ein späteres Klageverfahren ist die materielle Präklusion ohnehin unanwendbar (§ 7 Abs. 4 UmwRG, hier i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3-6 BayVwVfG – Wirkung im gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren).
 4. **Nur korrekte Zahlen verwenden** (verifizierte Fassung, vgl. Quellenbelege.md):
 - UGA-Tiefe: i. d. R. **11-19 m** (UVS S. 26, Kap. 3.1.1: „bis in eine Tiefe von 11 - 19 m über dem anstehenden Fels“), **bis zu 20 m unter Gelände** (Bericht S. 21) – nicht „15 m“ (die 15 m sind die Quartär-Schichtmächtigkeit, F 2.1 S. 25)
 - Baukosten: **ca. 50 Mio. € brutto** (Bericht S. 95, ohne Grundstückskosten) – nicht „netto“; **55 Mio. € gesamt** (Planung + Bau, Beschlussvorlage 03.12.2024, S. 12)
 - Ufermauer: **1830er Jahre** (Bericht S. 18)
-



Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden ★ sehr stark

Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss als Schutzauflage nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG verbindlich aufzuerlegen: (a) vor Baubeginn eine architektonische, geodätische und erschütterungstechnische Beweissicherung nach DIN 4150 an allen im Einflussbereich der Bauarbeiten liegenden Gebäuden – einschließlich des Baudenkmals Wöhrdstraße 41 (ehem. Bauhofmeisterhaus, D-3-62-000-1429) – durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen; (b) ein gebäudebezogenes Riss-, Setzungs- und Erschütterungsmonitoring während der Bauphase mit Grenzwerten nach DIN 4150-3; (c) Aushändigung der Dokumentation an die Eigentümer und Bewohner.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzauflagen);

Beweissicherungsaufgaben auf dieser Grundlage sind anerkannt (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012 – 7 A 11.11) und gängige Nebenbestimmung in Hochwasserschutz-Planfeststellungsbeschlüssen.

Fundierung aus den Planunterlagen:

- Bericht Kap. 7.3, S. 90: Beweissicherung wird zwar zugesagt („werden ... durchgeführt“), aber **ohne Umfang, Methodik, Gebäudeliste oder Grenzwerte**.
- Geotechnischer Bericht F 2.1, Kap. 13, S. 57: Das eigentliche Programm (architektonisch + geodätisch + erschütterungstechnisch, ö.b.u.v. Sachverständiger) ist nur **Empfehlung** („wird empfohlen“ / „sollte“).
- UVS S. 173 f.: Wöhrdstr. 41 mit Nebengebäuden ist **ausdrücklich als erschütterungsgefährdet gelistet** (Tabellenzeile PA 1 auf S. 174: UGA, HWS-Mauer, Schaltanlage I, Parkplatzverlegung).
- Ein Erschütterungs-Fachgutachten liegt **nicht vor** (soll erst „vor Bauausführung“ erstellt werden); es gibt **keine gebäudekonkrete Setzungsprognose**; das UVS-„Monitoring“ ist rein hydrologisch/ökologisch, **kein Gebäudemonitoring**; keine Regelung zur Schadensregulierung.

Anknüpfung: Eigene Einwendung Antrag 7 (Mess-/Monitoring-Konzept Bauhofmeisterhaus); Löffler Pkt. 2.1 (Risse durch Spundwände/Injektionen); Gebauer Abschn. 6 (Riss-Monitoring vor/während/nach Bauphase, Substanzschutzkonzept). **Alle drei Einwender fordern das** – gemeinsam vortragen.

Vortrag (Stichpunkte):

- Die Unterlagen erkennen die Gefährdung der Denkmal-Bausubstanz selbst an (UVS



S. 173] – verschieben aber alle Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen als bloße *Empfehlung* in die Ausführungsplanung.

- Was empfohlen ist (F 2.1 Kap. 13), muss als **verbindliche Auflage** in den Beschluss – sonst ist es nicht einklagbar.
- Konkret gefordert: ö.b.u.v. Sachverständiger, alle Gebäude im Einflussbereich, DIN-4150-3-Grenzwerte, Monitoring während der Spezialtiefbauarbeiten, Übergabe an Eigentümer/Bewohner.

Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell sehr stark

Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG durch Ergänzung der Grundwassermodellierung (Anlage F 3.2) um stationäre Niedrigwasser-Szenarien (Niedrigwasserabfluss NQ bzw. anhaltende Trockenperioden) für Bezugs- und Planungszustand – einschließlich Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts unter der Dichtwand sowie Bewertung der Auswirkungen anhaltender Grundwasser-Tiefstände auf Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.“

Rechtsgrundlage: Art. 24, 26 BayVwVfG (Untersuchungsgrundsatz); § 25 Abs. 3 UVPG (Aktualitätsgebot); umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung aus den Planunterlagen:

- F 3.2 (Björnsen, Okt. 2024), S. 40: Es wurden genau **vier Rechenläufe** durchgeführt – „Mittel- und Hochwasser, jeweils Bezugs- und Planungszustand“. **Ein Niedrigwasser-Lastfall existiert nicht** (NQ = 91,9 m³/s erscheint nur als Kennwert).
- F 3.2, S. 40 f. (Kernzitat S. 41): Eigenaussage des Gutachters: bei „länger gleichbleibendem Donauwasserstand ... nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz“ – genau dieser Dauerfall (anhaltendes Niedrigwasser) wird **nicht quantifiziert**; die Entwarnung stützt sich auf die *Dynamik* schwankender Wasserstände („an den Donauwasserstand angebunden“).
- F 3.2, S. 32: Der 10-cm-Restspalt unter der Dichtwand wird bei HQ100 ungünstig angesetzt, „in den Berechnungen zu mittleren hydrologischen Verhältnissen **nicht angesetzt**“ – der Alltagszustand wird nur einseitig betrachtet.
- Bericht S. 81 f.: Entwarnung zu Setzungen/Gründungen („Grundwasserdynamik bleibt erhalten“, siehe 6.3) stützt sich **allein auf das Mittelwasser-Ergebnis**; Begriffe wie Pfahlgründung/Trockenperiode/Austrocknung kommen projektweit



nicht vor.

- UVS S. 161: erkennt selbst an, dass klimabedingt „Dürren mit Niedrigwasserständen" drohen und „mit extremeren Zuständen des Grundwasserspiegels zu rechnen" ist – **anerkannt, aber nicht modelliert** = offener Widerspruch.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 4.5 (Baugrund-/Feuchterisiken, dauerhafte Veränderung des hydrogeologischen Systems); Gebauer Abschn. 6 (Prognose „über alle Betriebs- und Extremzustände"); Löffler Pkt. 2.2 (GW-Strömungsveränderungen).

Vortrag (Stichpunkte):

- Kernsatz: „Das Grundwassermodell kennt nur Mittelwasser und HQ100 – der Trockenfall, den die eigene UVS als Klimafolge erwartet, wurde nie gerechnet."
- Die UGA (11-19 m, bereichsweise 20 m tief) wirkt **dauerhaft**, nicht nur im Hochwasserfall – die Behörde muss den ungünstigsten Dauerzustand kennen, bevor sie abwägt.
- Folgewirkungen unbewertet: Gründungen/Setzungen, Feuchtehaushalt der Denkmäler, Vegetation (Obstgarten) – und der **vorhandene Grundwasserbrunnen zur Gartenbewässerung auf dem Grundstück Wöhrdstr. 41** (konkrete Einzelbetroffenheit, auch Gebauer Abschn. 1; beim Termin als eigene Betroffenheit benennen).

Antrag 3 – Information über den Verfahrensfortgang 🟡 mittel (Zusage-Antrag)

Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift die Zusage der Planfeststellungsbehörde, die Einwender individuell (a) über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang sowie (b) durch individuelle Zustellung der Entscheidung nach Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG zu unterrichten und von der Ersetzungsmöglichkeit nach Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG (öffentliche Bekanntmachung) keinen Gebrauch zu machen."

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG (Anspruch auf Zustellung an Einwender); Art. 74 Abs. 5 (Ersetzung bei > 50 Zustellungen – dagegen richtet sich der Antrag); ergänzend Art. 29 BayVwVfG (Akteneinsicht), UIG/BayUIG (Umweltinformationen, gilt jedermann, auch für Gutachten).



Fundierung:

- Bekanntmachung 17.10.2025, S. 4: Benachrichtigung vom Erörterungstermin **und** Zustellung der Entscheidung können bei > 50 Fällen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden – bei 1.300 Einwohnern und vielen Einwendern ist genau das zu erwarten. Eine persönliche Information ist also **nicht garantiert**.
- Kein Zeitplan im Verfahren: Baubeginn „nicht vor 2028“ (Bericht S. 94), Maßnahmenbeschluss der Stadt „geplant 2028“ (Beschlussvorlage S. 13).

Ehrliche Einschätzung: Bei Nutzung von Abs. 5 besteht **kein Rechtsanspruch** auf individuelle Zustellung – der Antrag zielt auf eine freiwillige, protokollierte Zusage.

Rückfallposition: Zusage wenigstens einer Sammel-Information (E-Mail-Verteiler) über Meilensteine; unabhängig davon selbst Amtsblatt/Bekanntmachungen überwachen (Klagefrist läuft sonst ab öffentlicher Bekanntmachung!).

Antrag 4 – UVP: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung 🟡 umgebaut (ursprüngliche Idee trägt nicht)

Wichtig – Befund der Prüfung: Die ursprüngliche Formulierung „Antrag auf UVP – nur UVS vorhanden“ **trägt nicht:** Es findet eine vollwertige UVP statt. Der Vorhabensträger hat sie nach begonnener Vorprüfung selbst beantragt (§ 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 UVPG; UVS Kap. 1.5, S. 15), und die „UVS“ ist nach eigener Aussage der UVP-Bericht i. S. d. § 16 UVPG („UVS, analog UVP-Bericht“, Kap. 1.6, S. 15). Die Bekanntmachung nennt die Unterlage durchgängig „UVP-Bericht“, das Anlagenverzeichnis (S. 3) dagegen „D 1 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“. Deshalb umformuliert:

***Antragstext:** „Wir beantragen zur Niederschrift festzustellen, dass die als ‚Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)‘ bezeichnete Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist, und bitten um Protokollierung der Zusage, dass die Planfeststellungsbehörde die zusammenfassende Darstellung nach § 24 UVPG und die begründete Bewertung nach § 25 UVPG eigenständig erarbeitet und sich nicht auf die Übernahme der Bewertungen des Vorhabensträgers beschränkt. Ferner rügen wir, dass die Alternativendarstellung des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 UVPG) unvollständig ist (dazu Antrag 7).“*

Fundierung:

- Terminologische Diskrepanz: Anlagenverzeichnis/Anlage D sagen „UVS“,



Bekanntmachung sagt „UVP-Bericht“ – für Einwender ohne Kap. 1.6 nicht erkennbar, dass beides dieselbe Unterlage ist (Transparenzmangel der Auslegung).

- §§ 24, 25 UVPG: Die UVP-*Prüfung* ist Behördenaufgabe – die zusammenfassende Darstellung „soll möglichst innerhalb eines Monats **nach dem Abschluss der Erörterung**“ erarbeitet werden (§ 24 Abs. 2 UVPG, Soll-Frist); genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das einzufordern. Zudem Aktualitätsgebot § 25 Abs. 3 UVPG.
- Inhaltlicher Hebel: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG verlangt die Beschreibung der „vernünftigen Alternativen“ – die UVS behandelt Objektschutz nur abstrakt (vgl. Antrag 7).

Vortrag (Stichpunkte):

- Frage an die Behörde: „Bestätigen Sie, dass Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist – und warum trägt sie in den ausgelegten Unterlagen einen anderen Titel als in der Bekanntmachung?“
- Bitte um Protokollierung: eigenständige Behördenbewertung nach §§ 24, 25 UVPG.

Antrag 5 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100 🌟 stark

***Antragstext:** „Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG durch eine gebäudescharfe Ermittlung, wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd bei einem HQ100 tatsächlich von Überflutung betroffen wären (Wassertiefe am Gebäude), sowie ein quantifiziertes Schadenspotenzial (Schadensfunktionen/Schadenserwartungswert) und den Primärbeleg für die Angabe ‚85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen‘.“*

Fundierung aus den Planunterlagen:

- Die „1.300 Einwohner“ (Bericht S. 7, 80) sind die **gerundete Zahl aller Gemeldeten der Insel**: 1.261 laut Melderegister Stadt Regensburg, Stand 30.09.2024 (UVS S. 63, Kap. 5.1.2) – nicht die Zahl der tatsächlich Gefährdeten.
- Die „430 Arbeitsplätze / 85 Betriebe“ haben **keinen Primärbeleg** – die UVS verweist auf den Erläuterungsbericht Kap. 6.8.1, der die Zahl nur behauptet (**Zirkelverweis**).
- Gebäudescharf berechnet sind nur die **Wassertiefen** (überwiegend 0,10–2,00 m, F 3.1 S. 9; „gebäudescharf“: F 3.1 S. 2) – es gibt **keine** Gebäude-/Haushaltszählung, keine Schadensfunktionen, keinen Schadenserwartungswert. Einzige Geldgrößen: „ca. 10 Mio. €“ historische Schäden und „50–75 Mio. € in 100 Jahren“ (Nullvariante, Bericht S. 23) – beide **ohne Herleitung**.



- Das „Risikogutachten“ F 7.0 ist eine DIN-19712-**Versagensbetrachtung der mobilen Elemente**, kein Schadens-/Betroffenheitsgutachten; „Schadenspotential“ dort nur qualitativ (gering/mittel/hoch).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.1 (Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben“); > 48 h Vorwarnzeit (Bericht S. 77); **Evakuierungen ab ca. HW50 (≈ 50-jährliches Hochwasser) gemäß Risikogutachten** (UVS S. 115 wörtlich; Tab. 43 „Evakuierung Polder ab ca. HW50“, UVS S. 195 f.); Löffler Pkt. 1.1; Gebauer (höchstgelegener Punkt: Abschn. 4; Schadensfreiheit HQ 2002/2013: Abschn. 0 und 3).

Vortrag (Stichpunkte):

- Kernfrage: „Wie viele Haushalte stünden bei HQ100 tatsächlich im Wasser – und mit welcher Tiefe? Diese Zahl steht in keiner Unterlage.“
- Die 1.300 sind alle Bewohner der Insel, nicht die Betroffenen; die 430 Arbeitsplätze sind unbelegt (Zirkelverweis offenlegen).
- Ohne quantifizierte Betroffenheit fehlt der Abwägung die Tatsachengrundlage für Eingriffe dieser Größenordnung.
- Eigene Erfahrung **zur Niederschrift erklären:** Wöhrdstr. 41 blieb bei den Hochwassern 2002 und 2013 schadensfrei (persönlich bezeugbar; amtlich nicht dokumentiert – deshalb als protokollierte Erklärung wertvoll).

Antrag 6 – Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung **stark**

Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG durch Vorlage einer förmlichen Wirtschaftlichkeits- bzw. Nutzen-Kosten-Untersuchung der Gesamtmaßnahme – mit Barwertbetrachtung der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung, Einbeziehung der laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten sowie der Kostenrisiken – als Grundlage der Abwägung und der Verhältnismäßigkeitsprüfung.“

Rechtsgrundlage: Planrechtfertigung und Abwägungsgebot (st. Rspr. BVerwG; Fehlerkategorien Abwägungsdefizit/-disproportionalität); Kosten sind abwägungserheblicher öffentlicher Belang. *Nicht* auf Art. 7 BayHO stützen (Haushaltsinnenrecht ohne subjektive Rechte).

Fundierung aus den Planunterlagen:



- Eine förmliche Kosten-Nutzen-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchung existiert **nicht** (Volltextsuche über alle Unterlagen ohne Treffer). Die Rechtfertigung läuft allein über die Ausbaupflichtung (Bericht S. 23 zitiert „Art. 39 Abs. 2 BayWG“; nach aktueller Gesetzesfassung: Art. 39 Abs. 1 Nr. 2 BayWG) und das „Wohl der Allgemeinheit“ (Nullvariante, Bericht S. 23).
- Die vorhandenen Zahlen werden **nie gegenübergestellt**: geschätzte Schäden 50-75 Mio. € über 100 Jahre (S. 23) vs. Baukosten ca. 50 Mio. € brutto (S. 95) – die Baukosten entsprechen bereits der Untergrenze der 100-Jahres-Schäden, **vor** Barwertbetrachtung, Betriebskosten und Baupreisrisiko.
- „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ fällt nur punktuell bei der UGA-Variantenwahl (S. 22), nie für die Gesamtmaßnahme.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.2 (Verhältnismäßigkeit) und 1.7 (Kosten-Nutzen-Verhältnis, Barwert-Argument); Löffler Pkt. 1.2; Gebauer Abschn. 2/12.

Vortrag (Stichpunkte):

- „Für ein 55-Mio.-€-Projekt gibt es keine einzige Wirtschaftlichkeitsrechnung – nur zwei Pauschalzahlen, die nie in Beziehung gesetzt wurden.“
- Barwert: 50-75 Mio. € verteilt über 100 Jahre sind heute deutlich weniger wert als 50 Mio. € sofortige Baukosten plus unbezifferte Dauer-Betriebskosten.
- Beispiellose Komplexität ohne Best-Practice-Vorbild (U-förmige Einmauerung, UGA 11-19 m, bereichsweise 20 m; Polder nur mit dauerhaftem Pumpbetrieb funktionsfähig, UVS S. 245).

Antrag 7 – Ergebnisoffene Alternativenprüfung ★ stark

Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG durch Nachholung einer ergebnisoffenen Prüfung eines flächendeckenden Objektschutz- bzw. Hybridkonzepts (Objektschutz + punktuelle Geländeoptimierung + mobile Elemente) als Alternative zum linienförmigen Polderschutz, und die entsprechende Ergänzung der Alternativendarstellung des UVP-Berichts nach § 16 Abs. 1 UVPG. Hilfsweise beantragen wir die Protokollierung, dass eine solche Prüfung in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist.“



Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG (Beschreibung vernünftiger Alternativen); Abwägungsgebot. Maßstab BVerwG (grundlegend Urt. v. 03.03.2011 – 9 A 8.10, BVerwGE 139, 150, Rn. 65 f.: Ausscheiden nach „Grobanalyse“ zulässig, Grenze erst bei sich „aufdrängender“ Alternative; für wasserrechtliche Planfeststellung Urt. v. 09.02.2017 – 7 A 2.15 (Elbvertiefung)): Angriff nicht über „wählt die andere Trasse“, sondern über das **Ermittlungsdefizit** – die Alternative wurde nie ernsthaft untersucht.

Fundierung aus den Planunterlagen:

- Die Variantenprüfung (Bericht Kap. 4, S. 19–24) betrifft nur das **Wie** des Polderschutzes (Trasse, mobil vs. stationär, UGA-Typ U/Q, Pumpwerksstandorte). Das Schutzziel „gesamte Insel als Polder“ ist **gesetzte Prämisse** und wird nicht ergebnisoffen hinterfragt.
- Objektschutz kommt nur als **Bauelement innerhalb** des Poldersystems vor (PA 4 Mühlenviertel) – dort ausdrücklich, weil „zum Erreichen des übergeordneten Schutzziels ... nötig“ (S. 44–47). Ein **inselweites Objektschutzkonzept als Alternative wurde nie geprüft**.
- Die Nullvariante wird in **einem Absatz** (S. 23) primär rechtlich abgehandelt.
- UVS: führt Objektschutz „lediglich als abstrakte Möglichkeit“ an, ohne Variantenprüfung/Wirkungsanalyse (eigene Einwendung 1.3).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.3 und 4.1; **Gebauer trägt hier die bautechnische Hauptlast** (Abschn. 3 Objektschutz/Hybridmodell, Abschn. 5 UGA-Vorverlegung mit ca. 170 m Einsparung, Anlage 1 Skizze Planungsalternative) – beim Termin dessen Ausführungen ausdrücklich unterstützen und darauf verweisen; Löffler fordert „differenzierten Maßnahmenmix je nach Lage und Standort“.

Vortrag (Stichpunkte):

- „Geprüft wurde nur, *wie* man die Insel einmauert – nie, *ob* es mildere Mittel gibt. Das ist ein Ermittlungsdefizit, kein Ermessensspielraum.“
- Hybridkonzept benennen (Objektschutz + mobile Elemente + punktuelle Geländeanpassung) und auf Gebauer-Einwendung inkl. Alternativskizze verweisen.
- § 16 Abs. 1 UVPG verlangt die Darstellung vernünftiger Alternativen im UVP-Bericht – deren Fehlen ist auch ein UVP-Mangel (Verbindung zu Antrag 4).

Antrag 8 – Offenlegung der Kostenberechnung 🌟 stark



Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG durch Vorlage der Kostenberechnung der Entwurfsplanung mit Aufschlüsselung nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen sowie Angabe des Preisstands – einschließlich Bezifferung der Grundstückskosten, der jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt zu übertragenden Anlagen und der Kosten der Kompensationsmaßnahmen.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Kosten als abwägungserheblicher Belang/Element der Planrechtfertigung; Art. 39 Abs. 1 BayWG (Einleitungssatz): Ausbaupflicht besteht nur, „soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert und **die Finanzierung gesichert ist**“ – ohne belastbare Kostenermittlung keine gesicherte Finanzierung. Ergänzend (außerhalb des Termins): Umweltinformationsanspruch UIG/BayUIG.

Fundierung aus den Planunterlagen:

- Bericht Kap. 9.1, S. 95: **ein Satz** – „Baukosten ... etwa 50 Mio. Euro (Brutto). Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.“ Keine Aufschlüsselung, kein Preisstand. ⚠ Achtung: **brutto**, nicht „netto“ (temp.md korrigieren).
- Beschlussvorlage 03.12.2024, S. 12: „rund 55 Mio. € brutto“ Gesamtkosten Planung + Bau – die Differenz zu den 50 Mio. wird **nirgends erläutert**.
- Betriebs- und Unterhaltskosten: Betrieb und Unterhaltung **aller** Anlagen werden der Stadt übertragen (Bericht Kap. 10) – **ohne jede Kostenzahl** (4 Pumpwerke, Drainagen, mobile Elemente, Personal).
- Kompensationskosten (161 Neupflanzungen, LBP/saP-Maßnahmen): keine Angabe. Kostenzuordnung paralleler Pflichtmaßnahmen unklar: Grieser Steg (eigener Beschluss), Ufermauersanierung Werftstraße (Voraussetzung des HWS, Standsicherheit „nicht mehr nachzuweisen“, Bericht S. 18 – Mauer aus den **1830er** Jahren).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 + Antrag 4 (realistische Kostenermittlung); Löffler Pkt. 1.4 („völlig unglaubwürdig, unseriös“); Vergleichsprojekte aus der Einwendung (Passau Lindau/Sulzsteg: 1.275 m HQ500 für 38,8 Mio. €; ein Abschnitt von 18 soll hier ⅓ der 150 Mio. Gesamtkosten binden).

Vortrag (Stichpunkte):

- „Die gesamte Kostendarstellung eines 55-Mio.-Projekts besteht aus zwei Pauschalsätzen in zwei Dokumenten, die nicht einmal zueinander erläutert werden.“
- Ohne Preisstand und Aufschlüsselung ist weder die Abwägung noch die gesetzlich geforderte gesicherte Finanzierung (Art. 39 Abs. 1 BayWG) überprüfbar.
- Dauerlast der Stadt (Betrieb/Unterhalt) ist komplett unbeziffert.



Antrag 9 – Kostenteilung und Mehrkosten ★ stark (als Fragenkomplex)

Antragstext: „Wir beantragen zur Niederschrift die Darlegung, (a) wer Mehrkosten und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung) trägt, (b) auf welcher Grundlage die Stadt Regensburg ‚etwa 50 Prozent der Kosten‘ übernimmt, obwohl Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG für den staatlichen Hochwasserschutz-Ausbau gemeindliche Beiträge in Höhe von 20 % der Ausbaukosten vorsieht, und (c) die Offenlegung der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 sowie des Entwurfs der vorgesehenen Bau- und Unterhaltsvereinbarung.“

Rechtsgrundlage: Art. 42 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BayWG (verifiziert: „... erhebt er von den Gemeinden Beiträge und Vorschüsse in Höhe von **20 % der Ausbaukosten**“; Satz 6: abweichende vertragliche Vereinbarung möglich – genau deren Offenlegung wird beantragt); Art. 24 BayVwVfG.

Fundierung aus den Planunterlagen:

- Bericht Kap. 9.2, S. 95: „Die Stadt trägt etwa 50 Prozent der Kosten“ – Finanzierungsvereinbarung nur für die **Planung**; für den Bau soll die Vereinbarung **erst noch** abgeschlossen werden.
- Beschlussvorlage S. 12-13: 50:50 ausdrücklich „**vorläufig**“ (Planungsvereinbarung 11.04.2005); endgültige Teilung erst je Abschnitt per Bau- und Unterhaltsvereinbarung zum Maßnahmenbeschluss (**geplant 2028**). Im städtischen Haushalt bisher nur **rund 600.000 €** Planungsanteil eingestellt.
- **Keine einzige Fundstelle** zu Mehrkosten, Kostensteigerung, Baupreisindexierung, Risikozuschlägen oder Nachfinanzierung – bei Baubeginn frühestens 2028 und ca. 5 Jahren Bauzeit ist das Kostenrisiko erheblich und ungeregelt.
- Betrieb und Unterhaltung: dauerhaft **100 % Stadt** (Bericht Kap. 10), unbeziffert.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 (Kostenrisiken) und 1.6 (Bauzeit 13 Jahre sequentiell vs. 5 Jahre behauptet); Löffler Pkt. 1.4 (Warnung kommunaler Haushalt, „Stuttgart 21“).

Vortrag (Stichpunkte):

- „Wer zahlt, wenn aus 55 Mio. – wie bei Projekten dieser Komplexität üblich – 80



oder 100 Mio. werden? Dazu schweigen alle Unterlagen."

- Klärungsfrage 20 % vs. 50 %: Das Gesetz sieht 20 % Gemeindeanteil vor – warum verpflichtet sich die Stadt vertraglich zum 2,5-fachen, und was bedeutet das für ihre Zustimmung zu Mehrkosten?
- Der Verteilungsschlüssel ist „vorläufig“, die bindende Vereinbarung kommt erst 2028 – die Abwägung stützt sich also auf eine ungesicherte Finanzierung (Art. 39 Abs. 1 BayWG).

Flankierend: starke Punkte der Mitstreiter (beim Termin unterstützen)

- **FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471** (Löffler Pkt. 3.3; eigener Einwendungs-Antrag 2) – europarechtlich stark.
- **Baumkataster-Fehler** (Gebauer Anlagen 2 + 3: ≥ 21 Bäume fälschlich „nicht geschützt“, falsche Stammumfänge; eigene Anträge 11/12) – Abwägung auf falscher Tatsachengrundlage.
- **Immissions-/Störfallgutachten Anlagengebäude** (Gebauer Abschn. 7; eigener Antrag 8) – EMF, Lärm, Brand-/Öllasten.
- **Bauzeit-/Belastungskonzept** (Gebauer Abschn. 10; eigener Antrag 14).
- **Stellplätze/Außenanlagen Wöhrdstr. 41** (Gebauer Abschn. 8b mit Alternativskizze Anlage 1; eigener Antrag 9): Im **persönlichen Vorabtermin wurde bereits auf uns eingegangen** (Gebauers Vorschlägen folgend) – dieses Entgegenkommen beim Erörterungstermin ansprechen und ausdrücklich **zur Niederschrift protokollieren lassen**; eine mündliche Zusage außerhalb des Protokolls ist unverbindlich.

Arbeitsdokument, Stand 13.07.2026. Quellen: Planunterlagen (Anlagen A, D, F; Seitenangaben = aufgedruckte Paginierung der Original-PDFs), Bekanntmachung 17.10.2025, Amtsblatt 46/2025, Beschlussvorlage Stadt Regensburg 03.12.2024, Einwendungen Löffler/Gebauer, eigene Einwendung V2, Normtexte gesetze-bayern.de / gesetze-im-internet.de (Stand Juli 2026).

*Quellen-Review 13.07.2026: Sämtliche Zitate und Seitenangaben wurden gegen die **Original-PDFs** (nicht die Markdown-Konvertate) sowie die aktuellen Normtexte verifiziert; Rechtsprechungs-zitate gegen die Urteilsvolltexte. Hinweis: Zwei Fundstellen waren zu korrigieren – UGA-Tiefe „11-19 m“: UVS **S. 26** (nicht S. 49 wie in der V3-*



*Arbeitsfassung; LBP S. 10 dagegen bestätigt); „Evakuierung ab ca. HW50“: UVS **S. 115** (wörtlich) und Tab. 43 S. 195 f. – Bericht S. 77 trägt nur die >48-h-Vorwarnzeit. Die inhaltlichen Werte der V3-Korrekturen (11-19/20 m, 1830er, 50 Mio. brutto/55 Mio. gesamt, 15 m = Quartärmächtigkeit F 2.1 S. 25) wurden am Original bestätigt.*